Spettabile

**Comune di Zanica**

Alla c.a. del Dirigente Area Tecnica: Arch. Gianluca Della Mea

e per copia conoscenza

**Provincia di Bergamo**

Zanica, 9 luglio 2026

**Oggetto: Ambito di Trasformazione "AT1" del Comune di Zanica – Deposito della documentazione relativa alla proposta di Accordo di Programma**

## 1. Premessa

Con la presente si deposita la documentazione relativa alla proposta di Accordo di Programma riguardante l'Ambito di Trasformazione "AT1", come aggiornata, integrata e coordinata, tempo per tempo, in esito agli indirizzi condivisi con il Comune di Zanica e con la Provincia di Bergamo nel corso dell'iter di confronto tecnico e istituzionale sinora sviluppato.

La proposta rappresenta l'esito del percorso avviato con il Protocollo d'Intesa del 7 giugno 2024 e strutturato in seno al Tavolo Tecnico, costituito con atto dirigenziale n. 79/2024 quale sede di confronto istruttorio e di coordinamento progettuale, i cui principali *step* sono riassunti nel prosieguo.

In particolare, gli elaborati odierni recepiscono gli indirizzi, le richieste e gli approfondimenti maturati nelle sedute del Tavolo Tecnico e nei successivi confronti con la Segreteria Tecnica e con gli Enti competenti: il progetto giunge quindi al deposito già affinato attraverso un dialogo continuo con le Amministrazioni.

Sotto il profilo urbanistico, la proposta dà attuazione conforme alle previsioni del PGT vigente per l'Ambito AT1, a vocazione produttiva, senza introdurre varianti agli indici, alle destinazioni d'uso o ai perimetri di trasformazione. L'intervento interessa aree critiche e già segnate da usi pregressi — ex ambiti di cava e di deposito — che vengono quindi rinaturalizzate e riqualificate, in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione territoriale.

Pur rinviando agli elaborati allegati per la trattazione tecnica di dettaglio, si richiamano sinteticamente gli elementi che qualificano l'intervento:

- alta qualità architettonica e inserimento paesaggistico, affidati alla fascia verde perimetrale, alle schermature arboree con specie autoctone e a un trattamento dei fronti coerente con il contesto, a mitigazione della percezione dei volumi;
- salvaguardia della risorsa idrica, garantita da un sistema che esclude prelievi da acque potabili;
- predisposizione al recupero dell'energia termica prodotta dall'impianto, oggetto di uno studio di fattibilità a favore di utenze pubbliche o collettive;
- razionalizzazione delle infrastrutture tecniche con contenimento architettonico anche delle opere di connessione e dei relativi impatti;
- miglioramento delle connessioni urbane, ciclabili e pedonali e realizzazione di opere pubbliche e dotazioni territoriali a beneficio della comunità locale.

## 2. La nascita del Progetto. La stipula del Protocollo di Intesa

La realizzazione del progetto di sviluppo dell'ambito ("**Progetto**"), a seguito della manifestazione dell'operatore della volontà di attuarlo, ha indotto tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, ad una approfondita riflessione in merito al corretto e ottimale iter, urbanistico e ambientale, da porre in essere per giungere all'approvazione del Progetto, nel rispetto della normativa di fonte statale e regionale, della disciplina urbanistica oltre che nel rispetto del principio della partecipazione delle comunità e dei relativi rappresentanti.

Le coordinate fondamentali di tale iter sono state anzitutto trasfuse in un Protocollo di Intesa tra i proprietari di una porzione rilevante (circa l'80%) dell'Area corrispondente al perimetro dell'AT1 e il Comune di Zanica sottoscritto in data 7 giugno 2024 ("**Protocollo di Intesa**").

La stipula del Protocollo di Intesa muove dall'esigenza di promuovere e avviare un iter di sviluppo dell'AT1 mediante un efficace coordinamento delle procedure per giungere all'approvazione del Progetto volto, per un verso, a realizzare un innovativo e moderno Polo ad alto contenuto tecnologico in stretta connessione con le rilevanti infrastrutture presenti nella zona di riferimento, e, per altro verso, a dare un nuovo volto "attrattivo" all'AT1 mediante un intervento di rinaturalizzazione dei luoghi che preveda la realizzazione di importanti opere pubbliche idonee a dotare l'ambito di fondamentali attrezzature di interesse pubblico.

Il Protocollo di Intesa da atto della sottoscrizione di intese preliminare tra i proprietari dell'AT1 e i partners industriali interessati all'acquisto dell'Area e al relativo sviluppo e il riconoscimento, da parte del Comune di Zanica, della rilevanza sovracomunale dell'intervento urbanistico che dovrà mirare alla riqualificazione e valorizzazione urbanistica dell'Area.

In tal ottica il Protocollo di Intesa pone la necessità che la trasformazione urbanistica sia governata in accordo con la Provincia di Bergamo individuando nell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n. 267/2000 non avente rilevanza regionale, lo strumento più idoneo per l'approvazione del Progetto.

Più in particolare, il Protocollo di Intesa prefigura la stipula di un Accordo di Programma tra il Comune di Zanica, la Provincia di Bergamo e il soggetto attuatore privato affidando all'Amministrazione Comunale l'incarico di promuovere e gestire il procedimento per giungere alla stipula dell'Accordo di Programma il cui iter di approvazione garantisca un processo partecipato con le Amministrazioni e gli Enti competenti.

Sulla scorta degli impegni assunti, quindi, l'Amministrazione Comunale di Zanica e il soggetto attuatore privato devono provvedere alla promozione e all'attuazione congiunta dell'Accordo di Programma coinvolgendo nel procedimento l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, quale ente sovracomunale territorialmente competente in materia di pianificazione territoriale, nonché tutte le altre Amministrazioni Comunali interessate o comunque coinvolte dal progetto di sviluppo.

A tal fine si è previsto l'istituzione di un Tavolo Tecnico, composto da funzionari e/o professionisti incaricati dal Comune di Zanica e i professionisti incaricati dal soggetto attuatore privato, incaricato della formulazione della proposta definitiva dell'Accordo di Programma da sottoporre alla necessaria istruttoria da parte degli Enti competenti secondo il modello procedimentale che si riterrà adeguato alla relativa approvazione.

Nel Protocollo di Intesa sono già delineate le caratteristiche fondamentali del promuovendo Accordo di Programma che deve assicurare la rispondenza del Progetto agli obiettivi pubblici e al contempo realizzare l'interesse della parte privata; l'Accordo di Programma dovrà quindi svilupparsi in conformità alle direttive dettate dalla scheda d'ambito del Documento di Piano del PGT assicurando il raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 31/2014 e del PTCP vigente.

Pur rimandando alla successiva elaborazione secondo le indicazioni del Tavolo Tecnico, il Protocollo di Intesa fissa alcuni elementi qualificanti l'Accordo di Programma, volto alla riqualificazione e alla valorizzazione

urbanistica dell'Area con l'insediamento di nuove strutture prevalentemente produttive sub specie di nuovo polo tecnologico di interesse sovralocale, quali:

(i) lo sviluppo di una superficie territoriale di almeno mq. 350.000 rispetti ai mq 450.000 dell'intero ADT1;
(ii) la possibile realizzazione di una Superficie Coperta/Superficie Lorda di circa mq 152.000;
(iii) la realizzazione di interventi di mitigazioni pubblici e privati;
(iv) l'impegno alla riduzione al minimo degli impatti sulla rete viabilistica esistente.

## 3. L'approvazione del PGT.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23 aprile 2024 il Comune di Zanica ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio, divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 48 in data 27 novembre 2024.

L'Area, come già previsto dal PGT adottato, è stata inserita nell'Ambito di Trasformazione 1 a vocazione produttiva.

L'ambito, di media sensibilità paesistica, è definito dai seguenti parametri urbanistici:

- perimetro di contenimento dell'ADT: 435.595 mq
- Superficie Territoriale ADT (ST): 318.595 mq
- Superficie Lord (SL): 152.000 mq
- Indice di copertura (IC): 0,50 mq/mq
- Superficie permeabile (SP): 95.579 mq

L'attuazione dell'ambito è subordinata alla previa stipula di una Intesa Strategica ai sensi dell'art. 15 delle Regole di Piano del PGT.

L'intesa Strategica, appartenente agli strumenti strategici di programmazione negoziata, rappresenta il momento di sintesi delle scelte di pianificazione di livello sovracomunale volto, in modo specifico, a risolvere le problematiche che richiedono un approccio sovracomunale risultando insufficiente e non adeguata la scala comunale.

Quanto ai contenuti l'Intesa Strategica si compone di un elaborato tecnico contenente il quadro delle valutazioni e degli obiettivi delle politiche e delle conseguenti scelte pianificatorie condivise a tale livello nonché di un documento con il quale si specificano le obbligazioni in capo agli operatori e in generale in capo ai vari soggetti coinvolti.

Sotto il profilo procedimentale l'Intesa Strategica è avviata sulla base di una relazione tecnica, redatta a cura del Comune o dei Comuni che promuovono l'iniziativa, dove vengono definiti gli obiettivi generali di piano e i contenuti di massima dell'intesa in accordo con le prescrizioni del PTCP con annessa valutazione degli impatti dell'iniziativa.

## 4. Descrizione dell'Iter di approvazione del Progetto.

La Segreteria Tecnica ha individuato l'iter complessivo per giungere all'approvazione e alla stipula dell'Accordo di Programma che si articola nei seguenti punti:

- Avvio dell'iter di approvazione con la riunione del Comitato dei Rappresentanti e l'insediamento della Segreteria Tecnica;

- Formulazione della Proposta di Accordo di Programma che si deve necessaria comporre di:

(i) Progetto urbanistico, paesaggistico ed ambientale e Proposta di piano attuativo in conformità al PGT vigente;

(ii) Rapporto Preliminare Ambientale per l'avvio della procedura di VAS;

(iii) Schema di iter relativo alle procedure ambientali correlate alla Proposta;

La proposta di Piano Attuativo, che si inserisce nel complessivo iter di approvazione dell'Accordo di Programma che quindi lo ingloba, deve essere completa degli elaborati relativi alla dimostrazione del rispetto dell'invarianza idraulica e della relazione geologica.

Inoltre, nel contesto dell'iter di approvazione dell'Accordo di Programma si inserisce la stipula della predetta Intesa Strategica ai sensi dell'art. 15 delle Regole di Piano del PGT.

La Proposta di Piano Attuativo deve inoltre contenere lo schema di convenzione urbanistica recante le prescrizioni in tema di oneri di urbanizzazione e opere di urbanizzazione, aree in cessione e/o asservimento a titolo di dotazioni territoriali, garanzie finanziarie in accordo con quanto stabilito dall'art. 28 della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 46 della L.R. n. 12/2005 e, una volta presentata, dovrà seguire il sotto descritto iter:

- Verifica della documentazione prodotta e avvio dell'istruttoria tecnica;
- Avvio della Procedimento di screening VAS ed eventuale VINCA ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 con Delibera di Giunta Comunale;
- Contestualmente all'avvio della Procedura VAS viene avviato il sub procedimento di approvazione dell'Intesa Strategica ai sensi dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PTCP;
- Delibera di Giunta Comunale di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità VAS con nomina dell'Autorità competente;
- Procedimento di verifica di assoggettabilità VAS che si conclude con Decreto dell'Autorità procedente;
- Approvazione del Progetto da parte delle Segreteria Tenica che acquisisce direttamente i pareri degli organi interni degli Enti interessati;
- Pubblicazione della proposta di piano attuativo sull'Albo Pretorio del Comune di Zanica per 15 giorni e termine, di successivi 15 giorni, per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati;
- Predisposizione, da parte della Segreteria Tecnica, delle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- Valutazione della proposta di piano attuativo da parte del Comitato dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma;
- Negoziazione e definizione del testo dell'Accordo di Programma tra gli Enti interessati e l'operatore privato;
- Acquisizione degli indirizzi del Consiglio Comunale di Zanica rispetto al testo di Accordo di Programma, come previsto dal Protocollo di Intesa;
- Sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra Provincia di Bergamo, Comune di Zanica e operatore privato;
- Approvazione definitiva dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Provincia di Bergamo e del Sindaco del Comune di Zanica;

- Pubblicazione dell'Accordo di Programma.

La proposta di Piano Attuativo si inserisce pertanto in tale complesso iter di approvazione dell'Accordo di Programma rappresentandone la componente "urbanistica" in conformità alla Scheda d'Ambito del Documento di Piano.

## 5. Avvio dell'iter di approvazione del Progetto. Tavolo Tecnico. Insediamento degli organi dell'Accordo di Programma e fase di affinamento del Progetto per la presentazione della Proposta di Piano Attuativo

Dopo la stipula del Protocollo di Intesa, il Comune di Zanica e il soggetto attuatore hanno provveduto alla nomina dei membri del Tavolo Tecnico che ha avviato i lavori, all'esito dei quali è stato condiviso un Concept Progettuale che funge da progetto di base del futuro Accordo di Programma.

Il Tavolo Tecnico, nominato con determina dirigenziale n. 79 del 2025, ha avviato i lavori in data 5 febbraio 2024 cui sono seguite le successive riunioni del 19 giugno 2024, 9 ottobre 2024, 16 dicembre 2024 e 19 marzo 2025.

In tale contesto è stata sin dall'origine esplicitata e discussa la componente qualificante della proposta di trasformazione, costituita dall'insediamento di un centro dati (Data Center) quale funzione prevalente dell'ambito, in coerenza con la vocazione produttiva dell'AT1 e in sua piena conformità, prevedendo anche un ampio intervento di profonda rinaturalizzazione e riqualificazione dei luoghi dismessi (ex cave e discariche), in linea con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione territoriale. L'insediamento previsto, inoltre, tiene conto della prossimità e della compatibilità con le rilevanti infrastrutture elettriche presenti nella zona di riferimento, anche al fine di ridurre l'impatto territoriale delle opere di connessione, e si propone di massimizzare, per quanto possibile, l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili. Si prevede l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per favorire ottimizzazione energetica e tutela ambientale, con particolare attenzione a soluzioni di raffreddamento idonee a salvaguardare le risorse idriche escludendo prelievi da acque destinate ad uso potabile. Inoltre, si sta già procedendo ad uno studio di fattibilità tecnico-economica in merito al possibile recupero dell'energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento, anche mediante reti di teleriscaldamento a favore di utenze pubbliche o collettive.

Nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico, in un costante e proficuo confronto tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto attuatore, sono stati progressivamente approfonditi e condivisi i temi fondamentali della trasformazione: la verifica della disponibilità delle aree, l'impostazione del master plan e l'assetto urbanistico complessivo dell'ambito, la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico dell'intervento, gli elementi di carattere ambientale (stato dei suoli, sistema del verde e delle mitigazioni), le condizioni di accessibilità del sito e le ricadute sulla rete viabilistica esistente. Coerentemente, le note e i criteri di intervento ricevuti dall'Amministrazione Comunale hanno dettato specifiche indicazioni progettuali riferite a tale infrastruttura: dalla perimetrazione dell'area coperta dal previsto Data Center, con individuazione della relativa area di concentrazione volumetrica, alla localizzazione della stazione elettrica di connessione, al trattamento architettonico e paesaggistico dei fronti e della green belt perimetrale.

Successivamente l'Amministrazione Comunale ha fornito alcune indicazioni per la formazione della proposta di piano attuativo mediante sviluppo, affinamento e completamento del Concept Progettuale iniziale che è stato a mano a mano affinato fino al raggiungimento di un livello considerato soddisfacente.

## 6. L’iter di approvazione del Progetto. Insediamento degli organi dell’Accordo di Programma e fase di affinamento del Progetto per la presentazione della Proposta di Piano Attuativo.

Definito il Concept Progettuale, il Presidente della Provincia di Bergamo, quale Ente avente competenza primaria rispetto all’Accordo di Programma, ha convocato la Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazione interessate.

In data **8 aprile 2026** si è tenuta la prima riunione del Comitato dei Rappresentanti degli Enti, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Bergamo e del Sindaco del Comune di Zanica, dandosi così avvio all’iter di approvazione dell’Accordo di Programma.

In tale sede, sono stati illustrati i contenuti fondamentali e caratterizzanti del Progetto, dandosi atto delle attività di discussione ed affinamento della proposta progettuale nell’ambito del Tavolo Tecnico previsto dal Protocollo di Intesa e demandandosi alla Segreteria Tecnica l’ulteriore sviluppo dell’attività istruttoria.

In continuità con tale incarico, sempre in data 8 aprile 2026, si è insediata la Segreteria Tecnica che ha innanzitutto definito le modalità operative del proprio funzionamento individuando nel Comune di Zanica il soggetto preposto, mediante i propri funzionari competenti, all’attività di coordinamento della Segreteria Tecnica e delle attività istruttorie del Progetto.

La Segreteria Tecnica ha dato quindi avvio all’istruttoria tecnica dell’Accordo di Programma e della prodromica Intesa Strategica ai sensi dell’art. 57 delle Regole di Piano del PTCP.

In particolare la Segreteria Tecnica ha affrontato i temi (i) della qualificazione del soggetto attuatore (profilo societario e accertamento dei requisiti in materia di anticorruzione e antiriciclaggio), (ii) la verifica della disponibilità delle are e (iii) i prossimi passi operativi dell’istruttoria.

Sotto tale ultimo aspetto è stata ribadita la necessità di un coordinamento tra l’iter urbanistico e le procedure ambientali nonché della verifica dello stato dei suoli eventualmente procedendo ad indagini suppletive rispetto a quelle già svolte.

Inoltre, è stata confermata la necessità di un approfondimento delle condizioni di accessibilità del sito, con riferimento alla rete viaria esistente.

Sotto il profilo documentale si è quindi individuato il set documentale che deve accompagnare l’Accordo di Programma.

L’istruttoria condotta in sede di Segreteria Tecnica ha avuto pertanto ad oggetto, sin dal suo avvio, la proposta di trasformazione comprensiva dell’insediamento del centro dati, come illustrata nella relazione sullo stato di analisi del Concept Progettuale allegata al verbale della seduta dell’8 aprile 2026, ove si dà atto dell’indirizzo di procedibilità della proposta integrata dalla previsione di Data Center; i richiamati profili di coordinamento tra iter urbanistico e procedure ambientali, di verifica dello stato dei suoli e di accessibilità del sito risultano infatti direttamente correlati a tale infrastruttura e alle relative esigenze insediative, energetiche e di connessione.

Nella successiva seduta del 29 maggio 2026 la Segreteria Tecnica, verificata la documentazione prodotta in ordine alla qualificazione del soggetto attuatore e alla disponibilità delle aree, ha preso atto dell’avanzamento delle attività di affinamento del masterplan urbanistico, degli approfondimenti ambientali e paesaggistici funzionali alle future procedure valutative e delle verifiche preliminari in materia di mobilità e accessibilità, confermando la coerenza del percorso istruttorio sinora sviluppato con gli obiettivi dell’Accordo di Programma e disponendo la prosecuzione dell’istruttoria.

La fase istruttoria della documentazione riguardante l'Accordo di Programma, inclusa quella concernente la proposta di Piano Attuativo, proseguirà, quindi, in sede di Segreteria Tecnica.

## 7. Documentazione

Come anticipato in premessa, con la presente vengono depositati i seguenti documenti:

- Tavola A1 – Relazione Illustrativa;
- Tavola A2 – Documento Generale: Atlante del quadro urbanistico e territoriale
  - Tavola B1 – Rigenerazione urbana e territoriale: dal degrado ambientale a polo tecnologico di rilevanza regionale;
  - Tavolo B2 – contenimento del consumo di suolo: miglioramento dei parametri di qualità ambientale;
  - Tavola B4 – Azioni per la qualità ambientale: l'hard disk integrato;
  - Tavola B5 – metodo strain: bilancio ambientale positivo;
- Tavola B5bis – Metodo Strain – Tavola esplicativa
- Tavola B6 – Infrastrutture e Territorio: potenziamento delle interconnessioni locali della rete di mobilità dolce
- Tavola D3 – Planimetria Generale di progetto;
- Tavola D4 – Carta delle regole urbanistiche;
- Tavola D6 – Sezioni Ambientali;
- Scheda Verifica Conformità PGT AT1;
- Relazione Opere a Verde;
- Analisi della componente mobilità – Rapporto finale;
- Concept – Rendering grafico.

**Ing. Marcello Fiorina**

Firmato digitalmente

_____